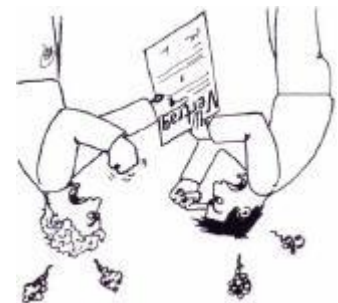


Wer von Wem Woraus Worauf

Aus Vertrag

Obersatz: X könnte gegen Y (Träger) einen Anspruch **aus Vertrag** auf **Schadensersatz** haben.

1. Voraussetzung dafür ist, dass zwischen X und Y ein **Vertrag** vorliegt. Hier liegt...
 - a. Ambulanter Dienst: Pflegevertrag
 - b. KH: totaler /gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag
 - c. Heim: Heimvertrag
 - d. Arzt: Behandlungsvertrag ...vor.
2. Weitere Voraussetzung ist, dass **eine Verpflichtung aus dem Vertrag verletzt** worden ist.
 - a. Hauptpflicht
 - b. Nebenpflicht
3. Außerdem müsste diese **schuldhaft** verletzt worden sein
 - a. eigens Verschulden: Hier hat Y (**Träger**) (z. B. Organisationsverschulden, Verkehrssicherungspflicht) begangen, **oder**



Zivilrecht

- b. Fremdverschulden: Hier hat der Mitarbeiter Z als **Erfüllungsgehilfe** eine Pflichtverletzung begangen,..... In Betracht kommt ...
 - aa) **Vorsatz** (Wissen und Wollen) Hier hat er vorsätzlich gehandelt, weil er wusste ... und...wollte... **oder**
 - bb) **Fahrlässigkeit** (Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.) Hier hat er fahrlässig gehandelt, weil... (Was von einer ordnungsgemäß arbeitenden Fachkraft erwartet werden?)
- c. Dieses Verschulden von Z muss sich **Y wie eigenes Verschulden** anrechnen lassen.
4. Außerdem muss X einen **Schaden** erlitten haben.
 - a. In Betracht kommt ein **materieller** Schaden (mit Vermögenseinbuße z.B. Behandlungskosten, Rehakosten,

- b. Lohnausfall) In Betracht kommt ein **immaterieller** Schaden (Schmerzen, Psyche, entgangene Lebensfreude...) Hier...

Ergebnis: X hat gegen Y (Träger) einen Anspruch aus Vertrag auf Schadensersatz **und/oder** Schmerzensgeld.

B. Aus Delikt

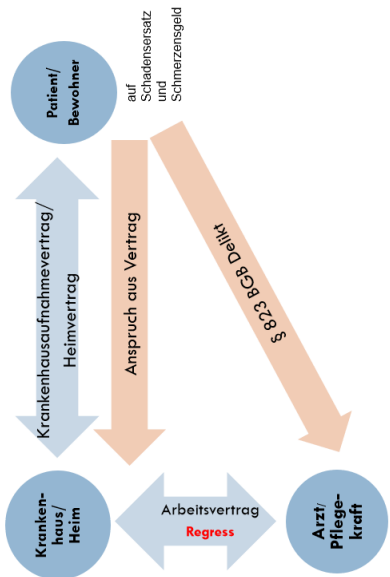
Obersatz: X könnte gegen Z (PK) einen Anspruch **aus Delikt** auf **Schadensersatz** haben.

1. Dann **müsste Z ein Rechtsgut** (das Leben, den Körper, die Freiheit, das Eigentum...) des X **verletzt** haben. Hier....
2. Diese Rechtsgutverletzung müsste auch **rechtswidrig** erfolgt sein. In Betracht kommen als Rechtfertigungsgründe:
 - a. Einwilligung

- b. Notwehr (Notwehr gegen Notwehr (-))
- c. Notstand Hier...

3. Diese Rechtsgutverletzung musste **schuldhaft** erfolgt sein. In Betracht kommt
 - a. **Vorsatz** (Wissen und Wollen) **oder**
 - b. **Fahrlässigkeit** (Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.) Hier hat Z vorsätzlich/ fahrlässig s.o.
4. X müsste auch einen **Schaden** erlitten haben.
 - a. In Betracht kommt ein **materieller** Schaden. Hier....
 - b. In Betracht kommt ein **immaterieller** Schaden (Schmerzen, Psyche...) .Hier...

Ergebnis: X hat gegen Z einen Anspruch aus Delikt auf Schadensersatz **und/oder** Schmerzensgeld.



Delegation
Anordnungungsverantwortung
Auswahl
Anleitung
Überwachung
Durchführungsverantwortung
Übernahme
richtige Durchführung

Verschulden	Haftung des Arbeitnehmers
Leichte Fahrlässigkeit	Keine Haftung
Mittlere Fahrlässigkeit	Haftungserleichterung, Quote nach Einzelfall
Grobe Fahrlässigkeit	Uneingeschränkte Haftung
Schuldensrisiko	Missverhältnis von Verdienst und Schadenrisiko
Vorsatz	Uneingeschränkte Haftung

Regress ist das Entstehen müssen eines Arbeitnehmers für einen Schaden, den er bei seiner Arbeit am Vermögen oder an der Person eines Dritten anrichtet. Nach der Rechtsprechung des BAG ist die Haftung des Arbeitnehmers wie folgt beschränkt: